

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Rayuan Mal No: 10000-043-0095-2020

Antara

Noraini binti Abdullah

...Perayu

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Kes Mal No: 10207-043-008-2019

Antara

Noraini binti Abdullah

...Plaintif

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0095-2020, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),

21 September 2023 bersamaan 5 Rabiul Awal 1445]

Peguam Syarie Perayu; Tidak Diwakili

**Peguam Syarie Responden; Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam
Selangor**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui kes Saman No. 10207-043-008-2019 untuk mendapatkan perintah perisytiharan bahawa beliau bukan lagi orang Islam.

[2] Pada 21/9/2020 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan sepertimana berikut -

- 2.1 Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan kepada Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 2.2 Mahkamah mengisytiharkan Plaintiff, Noraini binti Abdullah (No.K/P: 920508-14-5158) adalah seorang Islam.
- 2.3 Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas akidah yang dianjurkan oleh oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
- 2.4 Mahkamah mengarahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberikan bimbingan agama termasuk bimbingan kebajikan kepada Plaintiff.

2.5 Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan terma di perenggam 3 dan 4 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor mengikut asnaf yang bersesuaian.

[3] Perayu yang tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 23/9/2020. Berdasarkan Alasan Rayuan yang telah difailkan pada 8/3/2021, Perayu telah mengemukakan Sembilan (9) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di halaman 266-269 Rekod Rayuan.

[4] Seterusnya Perayu telah memfailkan Hujahan Bertulis Perayu pada 20/7/2021 manakala Responden pula telah memfailkan Hujahan Balas Responden pada 1/12/2022 dan pada hari ini di hadapan kami telah ditetapkan untuk keputusan.

Fakta Kes

[5] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang tinggal di No.6, Jalan Bersatu 20, Taman Bersatu, 48000 Rawang, Selangor dan bertugas sebagai Eksekutif Pentadbiran. Perayu telah dilahirkan pada 8/5/1992 di Kuala Lumpur dan telah didaftarkan kelahirannya dengan nama Darashini a/p Ganesan sebagaimana di dalam sijil kelahirannya.

[6] Ibu Perayu bernama Kassim Bee a/p Mohamad Hussein yang merupakan seorang India Muslim. Manakala bapa Perayu adalah seorang berbangsa India dan bernama Ganesan a/l Mariappan. Ibu dan bapa Perayu dikatakan telah berkahwin di di kuil mengikut adat resam Hindu pada tahun 1988 dan telah bercerai sekitar tahun 1999 ketika Perayu berusia 7 tahun.

[7] Ketika berusia 12 tahun, Perayu telah menerima Mykad dan mengetahui status agamanya adalah Islam berdasarkan catatan Islam dalam Mykad Perayu. Pada 11/12/2016 Perayu telah berkahwin dengan seorang lelaki India beragama Hindu yang bernama Ravintren a/l Mohan di sebuah kuil di Rawang secara adat resam agama Hindu.

[8] Perayu mendapat Pendidikan di Sekolah Rendah Tamil Rawang dari darjah 1 hingga darjah 2. Ketika darjah 3, Perayu bersekolah pula di Sekolah Rendah Kuang Selangor. Kemudian sewaktu darjah 4 hingga darjah 6, Perayu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rawang, Selangor. Di peringkat menengah Perayu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 16 Rawang sehingga ke tingkatan 5.

[9] Perayu mengakui telah belajar mata pelajaran Pendidikan Islam di peringkat Menengah iaitu di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan memahami tentang ajaran Islam serta lulus peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Islam. Perayu juga turut bersetuju tidak akan lulus jika tak faham pelajaran Pendidikan Islam.

[10] Perayu melalui perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 12/3/2014 dan Perintah Lanjutan Penasihat Akidah bertarikh 5/11/2014 telah menjalani proses istitabah sebanyak 12 kali sesi akidah di Unit Penasihat Akidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor, namun masih tetap dengan pendiriannya untuk meneruskan tuntutan ini.

[11] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, Perayu memberi keterangan dan mengemukakan tiga orang saksi iaitu :

- i. Ganesan a/l Mariappan -bapa kandung
- ii. Daud bin Abdullah -adik kandung dan;

iii. Ravitren a/l Mohan-suami.

Manakala Responden turut mengemukakan 3 orang saksi iaitu:

- i. Borhan bin Abdullah (Sukarelawan Skuad Ziarah Majlis Agama Islam Selangor)
- ii. Suhaimi bin Ismail (Pegawai di Bahagian Pendaftaran Muallaf) dan;
- iii. Siti Fatimah binti Abdullah (Pembantu Eksekutif di Bahagian Muallaf)

Kedua-dua pihak telah mengemukakan hujahan masing-masing sebelum Mahkamah memberikan keputusan.

[12] Pada 21/9/2020 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah memutuskan kes sebagaimana di perenggan 2 di atas.

[13] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, pada hari yang sama keputusan diumumkan iaitu 21/9/2020 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di muka surat 266 -268 Rekod Rayuan.

Alasan Rayuan Perayu

[14] Berdasarkan alasan rayuan bertarikh 8/3/2021, Perayu telah mengemukakan sembilan (9) alasan rayuan iaitu:

- i. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira pengakuan (ikrar) Perayu bahawa Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam.

- ii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira bahawa berdasarkan niat, perbuatan dan perkataan Perayu bahawa beliau bukanlah seorang yang beragama Islam adalah satu qarinah yang menunjukkan bahawa Perayu telah keluar dari Islam dan hendaklah diisytiharkan bukan Islam lagi.
- iii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan bahawa Perayu telah menjalani proses kaunseling tetapi masih mahu meneruskan tuntutan untuk diisytiharkan bukan Islam.
- iv. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil beban pembuktian masih bersama Perayu sedangkan iqra, laporan kaunseling dan istitabah yang jelas menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam tetapi telah meneruskan kehidupannya sebagai seorang bukan Islam.
- v. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira keterangan saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.
- vi. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira bahawa bapa Perayu adalah beragama Hindu dan berketurunan Hindu yang sah menyebabkan Perayu juga berketurunan Hindu dan beragama Hindu.
- vii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan

tanpa mengambil kira norma kehidupan Perayu pada masa kini yang mengamalkan dan mengikut ajaran agama Hindu dan tidak langsung mengamalkan ajaran agama Islam.

- viii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira bahawa ibu Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam ketika menjalankan kehidupan bersama bapa Perayu sebaliknya mengamalkan ajaran agama Hindu dan menjalani kehidupan sebagai seorang Hindu. Justeru ibunya bukan seorang yang beragama Islam ketika mengandung, melahirkan dan membesarkan Perayu. Oleh itu Perayu bukanlah seorang Islam dari kelahirannya.
- ix. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira bahawa agama seseorang itu adalah dari segi kepercayaannya dan pengamalan seseorang itu bukannya dari segi nama atau keturunannya sahaja.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[15] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Maka Kami menyimpulkan bahawa isu utama yang perlu diputuskan dalam rayuan ini ialah berkenaan **sama ada wujud kekhilafan YA Hakim Bicara dalam penghakimannya apabila tidak mengambil kira faktor-faktor yang dikemukakan oleh Perayu dalam Alasan Rayuannya lalu menolak tuntutan Perayu.**

[16] Perayu dalam Hujahan Pihak Perayu antara lain menghujahkan bahawa;

- a. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah terkhilaf apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira iqrar Perayu bahawa Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam. Ketika di kandang saksi untuk penerangan dan pengesahan afidavit, Perayu tidak mengucap sebarang ayat Islam sewaktu mengambil sumpah atau memberi salam kepada YA Hakim mahupun kepada Peguam Defendan pada setiap kali perbicaraan. Cara pakaian dan tanda sembahyang di dahi Perayu Ketika di Mahkamah menunjukkan Perayu bukan seorang pengamal ajaran Islam. Perayu juga telah mengepilkan gambar yang menunjukkan Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam.
- b. Berdasarkan niat, perbuatan dan perkataan Perayu adalah satu qarinah bahawa Perayu telah keluar dari Islam dan hendaklah diisytiharkan bukan lagi Islam.
- c. Perayu menghujahkan telah menjalani kaunseling sebanyak 12 kali tetapi masih sangat teguh dengan pendirian mahu meneruskan tuntutan untuk diisytiharkan bukan Islam.
- d. Keterangan saksi-saksi Perayu yang menyokong permohonan Perayu hendaklah dipertimbangkan kerana saksi-saksi Perayu sangat berhubung rapat dan mengenali Perayu sejak lahir. Perayu turut menghujahkan memandangkan bapa Perayu beragama Hindu dan berketurunan Hindu yang sah menyebabkan

keturunan dan agama Perayu haruslah dirujuk kepada keturunan bapanya juga.

- x. Perayu turut menghujahkan ibunya tidak pernah mengamalkan ajaran Islam selama menjalani kehidupan bersama sebaliknya mengamalkan dan menjalani ajaran agama Hindu. Hal ini menunjukkan ibunya bukan seorang yang beragama Islam ketika mengandung, melahirkan dan membesarkan Perayu. Oleh itu Perayu bukanlah seorang Islam dari kelahirannya.

[14] Responden dalam Hujahan Bertulis Responden menyatakan bahawa, antaranya;

- i. Responden menegaskan iqrar yang didakwa oleh Perayu bahawa Perayu tidak mengamalkan agama Islam bukan satu iqrar yang boleh diterima sebagai keterangan memandangkan ia tidak memenuhi takrif iqrar di bawah subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah. Maka Perayu perlu mendatangkan bukti dan keterangan bagi membuktikan dakwaannya.

- ii. Responden merujuk kepada kes Ayisya Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan Mal 10000-043-0050-2015] di mana Panel Rayuan Syariah Selangor yang telah merujuk kepada takrif iqrar di bawah seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor telah membuat ulasan seperti berikut:

“Berdasarkan seksyen di atas, Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap sesuatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap

diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untu membuktikan dakwaan beliau.”

iii. Berkenaan amalan Perayu berkaitan Islam pula. Responden menghujahkan bahawa sebenarnya amalan tersebut dapat dilihat melalui keterangan saksi-saksi Responden yang mana di dalam Mahkamah Bicara bahawa ibu Plaintiff (Perayu) ada mengamalkan ajaran Islam dan membesarkan Plaintiff (Perayu) di dalam ajaran agama Islam. Maka hujahan Perayu berkenaan amalan Islam Perayu juga adalah tidak lagi relevan dan hendaklah ditolak.

[15] Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan maka kami membuat dapatan seperti berikut:

- i. Tidak wujud perkahwinan yang sah mengikut hukum syarak di antara ibu dan bapa Perayu disebabkan perbezaan agama di antara ibu dan bapa Perayu.
- ii. Nasab Perayu adalah berdasarkan nasab sebelah ibu atas sebab kelahiran Perayu bukan dalam tempoh perkahwinan ibu-bapa Perayu yang sah di sisi hukum syarak.
- iii. Oleh kerana ibu Perayu beragama Islam, maka agama Perayu adalah Islam sejak lahir hingga sekarang. Apatah lagi Perayu tidak pernah mempertikaikan status Islam di dalam Kad Pengenalan Perayu.

iv. Justeru YA Hakim adalah tidak terkhilaf dalam memutuskan Perayu adalah Islam.

[16] Sehubungan dengan itu suka kami tegaskan bahawa telah menjadi prinsip di Mahkamah Rayuan untuk tidak mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika wujud kekhilafan dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam keputusan yang telah diputuskan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 21/9/2020 dalam kes kes Saman No. 10207-043-008-2019 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

Penghakiman ini diberikan oleh:

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003

.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor